

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

RSAU dr. DODY SARDJOTO

dengan

PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC)

QQ RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

tentang

RUJUKAN PEMERIKSAAN LAYANAN KESEHATAN

No.PIHAK PERTAMA : 029 / PHS - RSDS / X / 2023

No. PIHAK KEDUA : 1574/U00000/2023-S0

Pada hari ini, **Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-10-2023)**, bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **RSAU dr. DODY SARDJOTO** bergerak dibidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan Surat Izin Operasional Nomor 24/VI/ISK-RUMAHSAKIT/DPMPSTP/2021 Tanggal 25 Juni 2021 berkedudukan di Jalan Poros Bandara Baru, Baji Mangngai Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh **Kolonel Kes dr. Imam Muslim, SpJP, FIHA** selaku **Kepala RSAU dr. Dody Sardjoto**, berdasarkan **Surat Kep/13-PKS/V/2020 tanggal 8 Mei 2020**. Oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut tersebut diatas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021**, oleh karenanya

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :  U

dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, sebagai Rumah Sakit Penerima Rujukan pelayanan Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) dan menyelenggarakan kegiatan rujukan pemeriksaan diagnostik, penunjang medis dan layanan medis lainnya sebagaimana fasilitas rujukan pemeriksaan medis yang tersedia di **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA**, sebagai Rumah Sakit perujuk pelayanan Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) dan menyelenggarakan kegiatan rujukan pemeriksaan diagnostik, penunjang medis yang tersedia di **PIHAK PERTAMA**

PASAL 1 **DEFINISI**

1. **Pasien** adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**;
2. **Jaminan** Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran;
3. **Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut** adalah fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus;
4. **Rumah Sakit** adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
5. **Rujukan** adalah kegiatan mengirim pasien dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta kompetensi **PIHAK KEDUA**;
6. **Surat Rujukan** adalah surat pengantar dari **PIHAK KEDUA** yang berisikan data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnose penyakit, terapi yang sudah diberikan kepada pasien dan tanggal rujukan yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** di poli yang sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter tersebut.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA penyedia layanan kesehatan bagi **PIHAK KEDUA** khususnya pelayanan rujukan bagi pasien dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Rujukan Medis dan Pelayanan Rujukan Kesehatan yang lain bagi pasien rujukan **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangan dan kompetensi **PIHAK PERTAMA** kerjasama **PARA PIHAK** dilaksanakan dalam bentuk perujuk pelayanan Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) dan menyelenggarakan kegiatan rujukan pemeriksaan diagnostik, penunjang medis yang tidak dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;

PASAL 4

TATA CARA PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan rujukan, **PIHAK KEDUA** dapat sewaktu-waktu mengirimkan rujukan yang telah ditentukan atau sesuai perjanjian atau dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Untuk pelayanan Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) dan menyelenggarakan kegiatan rujukan pemeriksaan diagnostik, penunjang medis radiologi, dan pelayanan operasi tersebut diatas, **PIHAK KEDUA** memberikan surat rujukan pemeriksaan disertakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien dan diatas kop surat **PIHAK KEDUA** yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- B. Hasil pemeriksaan penunjang medis lainnya akan disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar waktu yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- C. Prosedur pelayanan rujukan peserta BPJS Kesehatan diberikan sesuai dengan standar ruang lingkup layanan BPJS Kesehatan yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-10-2023)** sampai dengan tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-10-2024)**.

Perjanjian RSOJ PRB & RSAU dr. DODYSARDJOTO /2023

Halaman 3 dari 6

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

2. **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sewaktu-waktu sekurang-kurangnya setiap tahun sekali.

PASAL 6

PEMBERITAHUAN

PIHAK PERTAMA : RSAU dr. DODY SARDJOTO

Alamat : Jalan Poros Bandara Baru, Baji Mangngai Kota Makassar

PIC Rumah Sakit : 1. Admission

Nama : Nur Awaliah,Amd.Kep

No. Hp : 081384661762

2. Finance

Nama : Zulva Zatriani,Amd. Kep

No. Hp : 081242211881

PIHAK KEDUA : PT PERTAMINA BINA MEDIKA QQ RSOJ PERTAMINA ROYAL
BIRINGKANAYA

Alamat : Jalan Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya

PIC Rumah Sakit : 1. Admission

Nama : Rati Rufiyanti

Jabatan/Bagian : Medical Record

No Hp : 08114664702

Email : rsoj.prb@gmail.com

2. Finance

Nama : Muhammad Iskandar Zulkarnain, SE.

Jabatan/Bagian : Officer Ar & Ap

No Hp : 081255588138

Email : keuangan.rsprb@gmail.com

PASAL 7

PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama ini;

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



2. Pembatalan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak akan mengurangi hak kedua belah pihak yang telah dilakukan sebelum pembatalan dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini.
3. Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya, kecuali pada pasal 4 ayat (4) tidak tunduk pada ayat ini.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** melepaskan ketentuan pasal 1266, dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka **PARA PIHAK** akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu keterlambatan atau kegagalan dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan yang wajar dari para pihak yang lazimnya disebut *Force Majeure*.

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau setiap keadaan lain diluar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dicegah/dihindari oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 X 24 jam.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut dalam waktu 3 X 24 jam, terhitung dari saat diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

PASAL 10
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

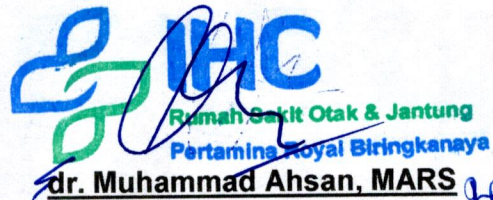
RSAU dr. DODY SARDJOTO


Kolonel Kes dr. Imam Muslim, SpJP, FIHA

Kepala Rumah Sakit

PIHAK KEDUA

RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya


dr. Muhammad Ahsan, MARS

Direktur

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :